

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र प्रशासनिक इतिहास

- विश्वको प्रथम संविधान अमेरिकाको सन् 1787 मा स्वीकार गरी सन् 1989 मार्च ४ मा लागू
- ❖ **नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४**
 - नेपालको पहिलो लिखित संविधान
 - वि.सं. २००४ माघ १३ गते विशालनगर दरबारबाट घोषित
 - वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको
 - २००४ फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर भारतको प्रवासमा गएर नफर्की राजीनामा पठाएका
 - मोहन शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो विधान लागू हुन सकेन
 - भारतीय संविधान विशेषज्ञहरू श्रीप्रकाश, डा. राम उग्र सिंह र रघुनाथ सिंहको सहयोग लिइएको
 - ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची
 - नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था
 - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी पहिलो पटक संवैधानिक व्यवस्था
 - राष्ट्रसभा (निर्वाचित ४२ जना र श्री ३ बाट मनोनित २८ जना गरी ७० जना सदस्य) र भारदारी सभा (श्री ३ बाट मनोनित २०-३० सदस्य) गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था
 - महालेखा परीक्षक, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था
 - निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था
 - श्री ३ को अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन हुने/ दुई मन्त्री व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित हुने
 - मन्त्रिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने
- ❖ **नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७**
 - वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट घोषणा
 - सर्वप्रथम संविधानमा राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रिमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था
 - प्रधान न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद् सभा, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको
 - ७ भाग, ७४ धारा र ४ परिच्छेद
 - २००७ चैत्र २९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको
 - ६ पटकसम्म संशोधन गरिएको
 - मस्यौदा भारतमा तयार गरिएको
 - श्री ५ को नेतृत्वमा व्यवस्थापिका र सल्लाहकार सभाको व्यवस्था
 - कार्यपालिका श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने
- ❖ **नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५**
 - मस्यौदा समिति गठन - वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गते

- भगवतिप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा अमेरिकी संविधानविद् सर आइभर जेनिडसमेत होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको पाँच-सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति
- १० महिनामा मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष प्रस्तुत
- राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते जारी
- धारा ७३ र ७५ तुरुन्त लागू भए भने बाँकी धाराहरू २०१६ सालमा लागू
- यसै संविधानको आधारमा फागुन ७, २०१५ देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न
- यसमा १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब जाँचको व्यवस्था
- १८ जना निर्वाचित र १८ जना मनोनित गरी जम्मा ३६ जनाको महासभा र १०९ सदस्यीय प्रतिनिधी सा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका
- पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत उल्लेख भएको
- नेपाल एक अखण्ड अभिभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दु अधिराज्यको व्यवस्था
- नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पतिको हकको व्यवस्था
- कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित
- १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची
- राजा महेन्द्रबाट वि.सं. २०१९ मा खारेज

❖ नेपालको संविधान, २०१९

- २०१७ पुस १ को राजा महेन्द्रको शाही कदमले २०१५ सालको संविधान अपदस्त
- संविधान निर्माण समिति गठन - वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गते
- ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शंभुप्रसाद जवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव सदस्यहरू र कुलशेखर शर्मा सदस्य-सचिव भएको संविधान निर्माण समिति
- वि.सं. २०१९ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा
- लोक सम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका लक्ष्यहरू
- नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्रपरिषद्, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको
- व्यवस्थापिका सभा राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुल १४० सदस्य रहने/ श्री ५ बाट २८ जना मनोनित हुने/ गणपूरक संख्या एक चौथाई
- २०२३ माघ १४ गते पहिलो संशोधन, २०३२ साल मङ्सिर २६ गते दोस्रो संशोधन र २०३७ साल पौष १ गते तेस्रो संशोधन भएको
- २० भाग, ९७ धारा र ६ वटा अनुसूची
- जन्मसिद्ध र अंगिकृत दुई प्रकारका नागरिकता
- सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको
- नेपालको सार्वभौमसत्ता उल्लेख भएको प्रथम संविधान/ सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित

❖ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

- २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन
 - वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी
 - २०४७ वैशाख २८ गते राजा वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ-सदस्यीय “संविधान सुधार सुझाव आयोग” गठन भएको घोषणा गरिएकोमा यसको तीव्र विरोध
 - २०४७ जेठ १ गते प्रधानमन्त्रीको सुझाव बमोजिम राजाबाट वि.सं. २०४७ जेठ १६ गते ३ महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ-सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन
१. विश्वनाथ उपाध्याय - अध्यक्ष (न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत)
 २. दमननाथ ढुङ्गाना - सदस्य (नेपाली काँग्रेस)
 ३. मुकुन्द रेग्मी - सदस्य (नेपाली काँग्रेस)
 ४. माधवकुमार नेपाल - सदस्य (ने.क.पा. मा.ले वाममोर्चा)
 ५. लक्ष्मण अर्याल - सदस्य (नेपाली काँग्रेस)
 ६. भारतमोहन अधिकारी - सदस्य (ने.क.पा. मार्क्सवादी वाममोर्चा)
 ७. निर्मल लामा - सदस्य (ने.क.पा. एक्ताकेन्द्र वाममोर्चा)
 ८. प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी - सदस्य (कानुनविद्)
 ९. रामानन्दप्रसाद सिंह - सदस्य (कानुनविद्)
 १०. सूर्यनाथ उपाध्याय (सदस्य-सचिव)
- मस्यौदा समितिबाट संविधानको मस्यौदा राजा वीरेन्द्र समक्ष पेश - वि.सं. २०४७ असोज २५
 - मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानको अन्तिम मस्यौदा राजा वीरेन्द्र समक्ष पेश - वि.सं. २०४७ भाद्र २५
 - संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापना गरेको
 - नागरिकहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको
 - २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची
 - नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, आदिको व्यवस्था गरिएको
- यस संविधानका आधारभूत विशेषताहरू -
१. संविधान देशको मूल कानूनको रूपमा स्वीकारिएको,
 २. सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित उल्लेखित प्रथम संविधान
 ३. नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको,
 ४. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था,
 ५. राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,
 ६. कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था,

7. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको,
8. राजपरिषद्, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायधिवक्ताजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,
9. राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरी ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन जम्मा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था,
10. १० सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरिएको,
11. संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था

❖ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

- दोश्रो जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका तर्फबाट २०६३ माघ १ गते जारी
- २५ भाग, १६७ धारा ४ अनुसूचीहरू
- यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले वि.सं. २०६३ माघ १ गते अनुमोदन गरेको
- मस्यौदा समिति - सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवम् २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित १६ सदस्यीय मस्यौदा समिति
- मस्यौदा समितिमा सिन्धुनाथ प्याकुरेल, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, खिमलाल देवकोटा, अग्नि खरेल, पुष्पा भुषाल, सुशिला कार्की, छत्रकुमारी गुरुङ, शान्ति राई, सुनिल प्रजापति, परशुराम झा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कुमार योजन सदस्य रहेका
- मस्यौदा तयार गरेर समितिले भदौ ९ गते सरकार र माओवादी वार्ताटोलीका संयोजक द्वय गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कृष्णबहादुर महारासमक्ष बुझाएको
- यो संविधान १३ पटक संशोधन गरिएको

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषता

1. जनआन्दोलन-२ का सहभागी आठ राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयासबाट निर्मित,
2. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताबाट घोषणा भएको संविधान,
3. नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित,
4. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको,
5. कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित,
6. गणतन्त्रको स्थापना
7. राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था,
8. व्यवस्थापिकाको काम संविधानसभाले गर्ने,
9. संविधानसभाको गठन हुने आधारको व्यवस्था गरी ६०१ जना सदस्य रहने प्रावधान,
10. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा मान्यता,
11. निर्वाचनको निम्ति दलदर्ता गर्दा कम्तिमा १० हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर आवश्यक,
12. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने,

13. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधामन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
14. संविधान संशोधन व्यवस्थापिका-संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट हुन सक्ने,
15. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्याधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था,
16. जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक या अन्य कुनै अदालत या न्यायिक निकायबाट गरेका सजायलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने,
17. मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र अन्य विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति गर्ने,
18. राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने,
19. राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने प्रावधान,
20. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने र त्यसको अनुमोदन १ महिनाभित्र संसदले गर्ने

❖ नेपालको संविधान

- दोस्रो संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी
- वि.सं. २०७२ भाद्र ३० गते संविधानसभाको दुई तिहाई बहुसमतबाट पारित
- पक्षमा ५०७, विपक्षमा २५ र ५७ जना संविधानसभा सदस्य प्रकृया बाहिर
- वि.सं. २०७२ असोज १ मा ५३७ संविधानसभा सदस्यको हस्ताक्षर भएको
- संविधानसभा अध्यक्षबाट संविधान प्रमाणिकरण - वि.सं. २०७२ असोज १
- पहिलो संसोधन - वि.सं. २०७२ फागुन १६ (धारा ४२/ धारा ८४(१) र धारा २८६(५))
- दोश्रो संसोधन - वि.सं. २०७७ असार ४ (प्रतिनिधी सभाबाट पारित - वि.सं. २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रिय सभाबाट पारित - वि.सं. २०७७ असार ४ गते)

• यो संविधानका विशेषताहरू -

१. दोस्रो संविधानसभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपतिबाट जारी भएको।
२. नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान।
३. नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित।
४. यस संविधानमा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको।
५. प्रत्येक नागरिकका लागि ४ वटा कर्तव्य हरू तोकिएको।
६. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सातवटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको।
७. नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था।
८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको।
९. राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था।

10. १० नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था।
 11. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था।
 12. २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका।
 13. सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान।
 14. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
 15. राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था।
 16. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुईवर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था।
 17. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने।
 18. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने ।
 19. प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था।
 20. प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने।
 21. प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेशसभा रहने।
 22. प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था।
 23. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुने।
 24. जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभाको व्यवस्था।
 25. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग।
 26. राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मेधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था।
 27. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको।
 28. राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको।
- वैधानिक सुधार समितिको अध्यक्ष - सिंहशमशेर ज्वरा
 - वैधानिक सुधार समितिको सदस्य सचिव - सुवर्ण शमशेर

- वैधानिक सुधार समितिको सल्लाहकार - कुलनाथ लोहनी

❖ मानव अधिकारको सवालसम्बन्धी विषयहरू

- नेपालमा मानव अधिकार आयोग

– सर्वप्रथम स्थापना - वि.सं. २०५७ जेठ १३

– राष्ट्रिय नेपालमा मानव अधिकार आयोग ऐन जारी - वि.सं. २०५३ पौष २४

- सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मानव अधिकारलाई संवैधानिक अंगको रूपमा अंगिकार गरेको

- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार बर्ष - सन् १९६८

- अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालले सहमति जनाएका मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू -

दस्तावेजहरू	धारा	पारित मिति	लागु मिति	नेपालले अनुमोदन
दासत्व महासन्धी	१२	१९२६ सेप्टेम्बर २५	१९२७ मार्च ९	१९६३ जनवरी ७
दासत्व महासन्धी संसोधन गर्ने प्रोटोकल पुरक महासन्धी	५	१९५३ अक्टोबर २३	१९५३ डिसेम्बर ७	१९६३ जनवरी ७
दासत्व, दास व्यापार, दासत्व समान संस्था र अभ्यास उन्मुलन सम्बन्धी पुरक महासन्धी	१५	१९५६ सेप्टेम्बर ७	१९५७ अप्रिल ३०	१९६३ जनवरी ७
Convention on the Political Rights of Women	११	१९५२ डिसेम्बर २०	१९६६ अप्रिल २६	१९६६ अप्रिल २०
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide	१९	१९४८ डिसेम्बर ९	१९५१ जनवरी १२	१९६९ जनवरी १७
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)	२५	१९६५ डिसेम्बर २१	१९६९ जनवरी ४	१९७१ जनवरी ३०
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid	१९	१९७३ नोभेम्बर ३०	१९७६ जुलाई १८	१९७७ जुलाई १२
खेलकुदमा रंगभेदसम्बन्धी महासन्धी	२२	१९८५ डिसेम्बर १०	१९८८ अप्रिल ३	१९८९ मार्च १
Convention on the Rights of the Child (UNCRC)	५४	१९८९ नोभेम्बर २०	१९९० सेप्टेम्बर २	१९९० सेप्टेम्बर १४
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)	३०	१९७९ डिसेम्बर १८	१९८१ सेप्टेम्बर ३	१९९१ अप्रिल २२
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	३१	१९६६ डिसेम्बर १६	१९७६ जनवरी ३	१९९१ मे १४
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	५३	१९६६ डिसेम्बर १६	१९७६ मार्च २३	१९९१ मे १४
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights	१४	१९६६ डिसेम्बर १६	१९७६ मार्च २३	१९९१ मे १४
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment	३३	१९८४ डिसेम्बर १०	१९८७ जुन २६	१९९१ मे १४
जिउ मास्ने बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृत्तीको शोषणको दमनको लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी	२८	१९४९ डिसेम्बर २	२०५१ जुलाई २५	१९९५ डिसेम्बर २७
International Convention on the		१९९० डिसेम्बर १८	२००३ जुलाई १	

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families				
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)		2006 जुन 29 2007 फरबरी 6	2010 डिसेम्बर 23	
Convention on the Rights of Persons with Disabilities		2006 डिसेम्बर 13 2007 मार्च 30	2008 मे 3	
Convention Relating to the Status of Refugees		1951 जुलाई 28	1954 अप्रिल 22	
Convention on the Reduction of Statelessness		1961 अगष्ट 30	1975 डिसेम्बर 13	
Indigenous and Tribal Peoples Convention		1989 जुलाई 27	1991 सेप्टेम्बर 5	
मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक विषयक अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोश्रो स्वैच्छिक प्रोटोकल	11	1989 डिसेम्बर 15	1991 जुलाई 11	1998 मार्च 4
महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धीको स्वैच्छिक प्रोटोकल	21	1999 अक्टोबर 6	2000 डिसेम्बर 22	2007 जुन 15
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको स्वैच्छिक प्रोटोकल	13	2000 मे 25	2002 फरबरी 12	2005 अक्टोबर 31
बालबालिकाको बेचबिखन बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अस्लिल चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको स्वैच्छिक प्रोटोकल	17	2000 मे 25	2002 जनवरी 18	2006 जनवरी 29

❖ महिला अधिकार र लैङ्गिक र सशक्तिकरणका सवालहरू

- सन् 1614 मा मार्गेट फिलद्वारा स्कूल व्यवस्थापनमा भोट हाल्ने अधिकारको खोजी गरी महिला अधिकारको स्थापनामा सर्वप्रथम स्पष्ट भुमिका सुरु

• महिलालाई मताधिकारको सुरुवात

- फिनल्याण्ड – सन् 1906

• महिला अधिकारसम्बन्धी सम्मेलन

- प्रथम विश्व महिला सम्मेलन – मेक्सिको (सन् 1975)
- दोश्रो विश्व महिला सम्मेलन – डेनमार्क (सन् 1980)
- तेश्रो विश्व महिला सम्मेलन – केन्याको नैरोबि (सन् 1985)
- चौथो विश्व महिला सम्मेलन – चीनको वेइजिङ (सन् 1995)

❖ नेपालको प्रशासनिक विकासक्रम

- राजपत्र

- नागरिकसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कानूनहरु नीतिनियम महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति सुरुवा, बढुवा, आदि उल्लेखित सरकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्रकाशन गर्ने खवरपत्र
- प्रकाशन सुरु - २००८ श्रावण २२ गतेदेखि
- वि.सं. २०२३ सम्म यसलाई गजेट भनिने
- २०२३ माघ १४ गते नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले यसलाई राजपत्र भन्न थालेको
- मुद्रण विभागले प्रकाशन गर्ने राजपत्रमा ६ भाग हुने -
- भाग १ - संविधान र संविधान सरहका घोषणापत्र
- भाग २ - ऐन वा अध्यादेश
- भाग ३ - नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश वा अधिकारपत्र
- भाग ४ - संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना
- भाग ५ - ऐन, नियम वा अध्यादेश अन्तर्गत वा सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सूचना
- भाग ६ - विभिन्न राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सन्धी सम्झौता र तत्सम्बन्धी सूचनाहरु
- राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना - वि.सं. १९५६
- नेपालमा प्रशासन विकासको कार्य सुरु - वि.सं. २००७ साल
- प्रशासकीय प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना - वि.सं. २०१५
- सरकारी कामकाजमा टिप्पणी प्रथाको सुरुवात - वि.सं. २००८ सालबाट
- नेपालमा पहिलोपटक प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन जारी - वि.सं. २०१३
- नेपालमा नयाँ जिल्ला प्रशासन योजना लागु - वि.सं. २०३१
- निजामति कर्मचारीको लागि अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था - वि.सं. २०६८ श्रावण १
- कौशितोषाखानालाई निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा रुपान्तरण - वि.सं. २०६९ पौष ११
- क्याबिनेट सेक्रेटरीलाई मुख्य सचिव नामाकरण - वि.सं. २०२३
- सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना - वि.सं. २०३२
- नेपालको पहिलो मुख्य सचिव - चन्द्र बहादुर थापा
- प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई एकिकरण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको स्थापना - वि.सं. २०६० असोज २
- उच्चस्तरीय शान्ति सचिवालयको स्थापना - वि.सं. २०६१ भाद्र १५
- आर्थिक विकास र प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना - वि.सं. २०२६
- नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना - वि.सं. २०३९ आश्वीन १३ (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९)
- कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना - वि.सं. २०६६ माघ २५
- स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना - वि.सं. २०३७
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना - वि.सं. २०३८
- कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना - वि.सं. २०३८

- महालेखा परीक्षकको विभागको स्थापना - वि.सं. 2016
- प्रशासकीय अदालतको स्थापना - वि.सं. 2044 भाद्र 22
- निजामती कर्मचारीलाई ड्रेस कोडको व्यवस्था लागू - वि.सं. 2068 श्रावण 1
- निजामती अस्पतालको स्थापना - वि.सं. 2069
- **निजामती किताबखाना**
 - मूलुकी किताबखानाको स्थापना - वि.सं. 1905
 - मूलुकी किताबखानालाई कमाण्डरी किताबखानामा परिवर्तन - वि.सं. 1933
 - कर्मचारीको सिटरोल राख्न सुरु - वि.सं. 1997
 - निजामती किताबखाना नामाकरण - वि.सं. 2022
- **बुच कमिसन, २००९**
 - २००९ सालमा भारतीय प्रशासन विद् एम एन बुचको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोग
 - सदस्यहरु के.जी. मठरानी र एस् के. आनन्द
- **प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३**
 - तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा
 - निजामती प्रशासनको सुधार र विकासको निमित्त आधारशिला स्थापना
 - यस आयोगको सुझावबमोजिम निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरी कानुनीकरण, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएको व्यक्तिमात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने
 - मेरिटीकरण लागि तालिमको व्यवस्था गरी दक्षता अभिवृद्धीकरण, सङ्गठनको थपघट गरी सङ्गठनको सामयिकीकरण, सेवा समूह व्यवस्था गरी व्यवसायिकीकरण गर्नेजस्ता कार्यहरु गरिए
 - संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ हारटिभ निसानले परामर्श सेवा दिएका
- **प्रशासन सुधार आयोग, 2025**
 - वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा
 - पदको वर्गीकरण र कर्मचारीको उमेरहद 55 बनाउन सिफारिस
- **प्रशासन सुधार आयोग, 2032**
 - भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा
 - प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश - वि.सं. 2033 श्रावण 20
- **उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८**
 - प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा
 - आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको प्रशासनका देहायबमोजिमका कमजोरीहरु ओल्याएको -
 1. निजामती सेवाको मनोबल र उत्प्रेरणा अत्यन्त घटेको ।
 2. सरकार जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रूपमा संलग्न भएको ।
 3. सरकारी कार्यालय र कर्मचारी संख्या धेरै भएको ।
 4. सरकारी कार्यप्रणालीमा विशेषज्ञता न्यून रहेको ।
 5. निर्णयप्रक्रिया गुणस्तरीय हुन नसकेको ।
 6. कार्य सम्पादन प्रक्रियामा कागजी कारबाही र औपचारिकताको बाहुल्यता रहेको ।
 7. निजामती सेवाको उत्तरदायित्व स्पष्ट किटान नभएको ।

8. कार्य सम्पादनका लागि कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नभएको साथै कर्मचारीको दक्षता र अभिवृद्धि हुन नसकेको ।
9. सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता न्यून रहेको ।
- यी कमजोरी र अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले देहायका क्षेत्रमा समष्टिगत सुधारका लागि सुझावहरू पेश गरेको
1. सरकारका कार्यक्षेत्रमा सङ्कुचन एवं सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्दै जनजीवनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने।
2. मन्त्रालयलाई 21 बाट 18 बनाउन सुझाव।
3. प्रशासकीय सङ्गठनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने।
4. सुधार कार्यक्रमको अनुगमन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने।
5. योजना र विकास प्रक्रियामा पुनर्गठन गर्नुपर्ने।
6. निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवा बनाउनुपर्ने।
7. कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने।
8. निजामती सेवाको ऐन नियममा समसामयिक सुधार गर्न तथा कर्मचारीको कार्यविवरण लागू गर्न तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुधार गर्न जोड गर्नुपर्ने।
9. प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरूबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
10. सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा सरलीकरण गरी उत्पादक बनाउनुपर्ने।
11. विकेन्द्रीकरण तथा निजीकरण गर्ने।
12. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने।

	नेपालमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग	अध्यक्ष/ संयोजक
1.	प्रशासन पुनर्गठन समिति वुच कमिसन, २००९	एम एन बुच
2.	प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३	टंकप्रसाद आचार्य
3.	प्रशासन सुधार आयोग, 2025	वेदानन्द झा
4.	प्रशासन सुधार आयोग, 2032	भेषबहादुर थापा
5.	उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८	गिरिजाप्रसाद कोइराला
6.	प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, 2065	रेखा शर्मा
7.	प्रशासन सुधार सुझाव समिति, 2069	काशिराज दाहाल

• निजामती सेवा ऐन, २०४९

1. निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ – २०५५।३।२९
2. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ – २०६४।४।२३
3. निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७० – २०७०।१२।१२
4. निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ – २०७२।०३।२९

• नागरिक वडापत्र

- प्रधानमन्त्री टोनी व्लेयरको समयकालमा वेलायतका जोन मेजरले सन् 0880 मा सफल खोज गरेका

- सन् ०८८० मा वेलायतबाट अभ्यास सुरु
- नेपालमा २०५६ सालदेखि निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय कार्यक्रम मार्फत लागू
- २०७० वैशाख २ गते सालदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र लागू
- **विधुतीय शासन**
 - सन् ०८८८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले Government Papers work elimination act, १९९८ पारित गरेपछि लागू
 - नेपालमा विधुतीय शासनको अवधारणा लागू : एघारौं योजनाबाट
- **व्यवस्थापन परीक्षण**
 - सन् ०८३३ मा टि.जी. रोसको पुस्तक "व्यवस्थापन परीक्षण" को प्रकाशन पछि अवधारणा विकास
 - सन् ०८५१ मा ज्याक्सन मार्टिन्डेलको पुस्तक "व्यवस्थापनको वैज्ञानिक मुल्यांकन" को प्रकाशन पछि थप अवधारणा विकास
 - सन् ०८५/ मा अमेरिकाबाट लागू
 - नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वि. सं. २०५५ सालबाट सुरु
- **सूचनाको हक**
 - सर्वप्रथम स्वीडेनमा Freedom of the press act, १७६६ लागू भएको
 - सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी : वि.सं. २०६४ श्रावण ५ गते
 - सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी/लागू : २०६५ माघ २७ गते
 - राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन : वि.सं. २०६५ जेष्ठ २४ गते
- **महालेखा नियन्त्रक**
 - वि.सं. २००८ साल पुस १ गते अर्थसम्बन्धी हिसाब-किताब राख्ने/जाँच्ने काम गर्न स्थापना
 - सर्वप्रथम लेखापरीक्षण ऐन, २०१८ जारी - वि.सं. २०१८/०४/०५
- **एकल खाता कोष प्रणाली (TSA)**
 - वि.सं. २०६६ मंसिर १ देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु
- **मध्यकालिन खर्च संरचना**
 - सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०५७ को सिफारिसमा सुरु
 - पहिलो पटक आ.व. २०५९/०६० बाट दशौं योजना (२०५९ - ०६५) सँग तालमेल हुनेगरी लागू
 - पहिलो मध्यकालिन खर्च संरचनाबाट २०३ वटा कम प्रतिफल दिने आयोजना हटाउने वा गाभ्ने कार्य
- **सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार : वि.सं. २०६१ बाट वितरण सुरु**

१. २०६८ : सूर्यप्रसाद गौतम	३. २०७० : भाईकाजी तिवारी
२. २०६९ : भगवतीप्रसाद काफ्ले	४. २०७३ साल : शान्तराज सुवेदी